عقد تنفيذ دورات تدريبية

تم بحمدالله وتوفيقه في يوم.....، بتاريخ 1447/00/00هـ الموافق 2025/00/00م الاتفاق والتراضي بين كل من:

الطرف الأول: شركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم والتدريب (صافية)، سجل تجاري رقم (2396234030) ، وعنوانها المملكة العربية السعودية – جدة، والبريد الإلكتروني المعتمد لكافة التبليغات والإشعارات وفقاً لأحكام هذا العقد هو: courses@wj-safea.com ويمثلها الأستاذة/ نهى عبد الحفيظ سقا بصفتها المدير العام، ويشار إليها فيما بعد بـــ "الطرف الأول."

الطرف الثاني: شركة تكامل المتحدة لخدمات الأعمال (Interga)، سجل تجاري رقم (7005842880) ، وعنوانها المملكة العربية السعودية – الرياض، والبريد الإلكتروني المعتمد لكافة التبليغات والإشعارات وفقاً لأحكام هذا العقد هو: ..... ويمثلها الدكتور/ .....، ويشار إليها فيما بعد بـــ "الطرف الثاني."

الغرض من التعاقد

حيث سبق للطرفين إبرام اتفاقية عامة، تهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج تدريبية ،وحيث يرغب الطرفان بموجب هذا العقد في تحديد آلية تنفيذ برنامج "اخصائي تحسين التوثيق السريري"

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

البند الأول: التمهيد

يعد هذا العقد التنفيذي جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية العامة المشار إليها أعلاه، وتهدف إلى تنظيم تنفيذ البرنامج المحدد في التمهيد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المبينة في هذا العقد.

البند الثاني: مدة العقد

يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه وحتى تاريخ الانتهاء الفعلي من تنفيذ البرنامج التدريبي المتفق عليه بموجبه، بما يشمل تسليم التقارير الختامية وسداد كافة المستحقات، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك وفقًا لأي من أحكام الإنهاء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

البند الثالث: التزامات الطرف الأول

1. التنسيق مع الجهات المستفيدة لتحديد احتياجاتهم التدريبية وجدولة البرامج.
2. الإشراف الإداري على تنفيذ البرامج، بما يشمل المراسلات والتوقيعات الرسمية.
3. تقديم تقرير تفصيلي للطرف الثاني يوضح:

- تفاصيل التنفيذ، الحضور، التقييمات، الملاحظات، والتوصيات.
- أن يكون التقرير مكتوب ومنظم ويرسل إلى الطرف الثاني عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو النظام المعتمد.

4. التسويق والترويج للبرامج التدريبية من خلال القنوات المتاحة للطرف الثاني، ويشمل ذلك:

- نشر الإعلانات عبر المنصات الرسمية.
- التواصل مع العملاء المحتملين.
- إعداد عروض تقديمية ترويجية للبرامج.

5. تحصيل الإيرادات من الجهات المستفيدة وفقاً للاتفاق المالي المعتمد من قبل الطرفين.
6. تقديم الدعم اللوجستي، مثل توفير القاعات إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا.
7. تزويد الطرف الثاني التقارير المالية للبرنامج بعد الانتهاء منه، موضحًا الإيرادات والتكاليف.

البند الرابع: التزامات الطرف الثاني

1. إعداد وتصميم الحقائب التدريبية للبرامج المعتمدة بما يتوافق مع المتطلبات التي يتفق عليها الطرفين وبما يتناسب مع الجهة المستفيدة.
2. توفير مدربين مؤهلين ذوي خبرة في المجال المحدد للبرنامج.
3. تنفيذ البرامج التدريبية في المواعيد المحددة وبالجودة المتفق عليها.
4. تسليم خطة البرنامج وجدوله الزمني للطرف الأول قبل بدء التنفيذ بحد أدنى (7) أيام.
5. المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال تنفيذ البرامج، وعدم استخدامها خارج نطاق الاتفاقية.
6. المساهمة في تسويق البرنامج من خلال إعداد المواد الترويجية وتقديم محتوى تسويقي للطرف الأول يتضمن وصف البرنامج وأهدافه والفئة المستهدفة.
7. تحديد القيمة المالية للبرنامج التدريبي واقتراح السعر المناسب بناءً على محتوى البرنامج ومدته وشريحة المستفيدين، وتقديمه للطرف الأول لاعتماده قبل البدء في أي عملية تسويقية أو تنفيذية.

البند الخامس: الرسوم والتحصيل المالي

1. يتقاسم الطرفان من مجمل الإيرادات الناتجة عن تنفيذ البرنامج التدريبي المذكور في هذا العقد بنسبة:

- (50%) لشركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم والتدريب
- (50%) شركة تكامل المتحدة لخدمات الأعمال

2. يُقصد بجمل الإيرادات إجمالي المبالغ المستلمة من الجهة المستفيدة، قبل خصم التكاليف المباشرة والغير مباشرة المرتبطة بتنفيذ البرنامج، وتشمل : تكاليف القاعات، الطباعة، المواد، التنقلات، والضيافة – بشرط أن تكون هذه التكاليف معتمدة مسبقاً من الطرفين.

3. يقدم الطرف الأول تقريرًا ماليًا تفصيليًا للطرف الثاني بعد انتهاء كل برنامج بمدة لا تتجاوز (14) يوم عمل، يتضمن: المبلغ المحصلة، تفاصيل التكاليف المباشرة، مجمل الإيرادات.

4. يلتزم الطرف الأول بتحويل حصة الطرف الثاني من مجمل الإيرادات خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ إرسال التقرير المالي.

5. تُحول المستحقات إلى الحساب البنكي الرسمي للطرف الثاني التالي:

- **اسم البنك:**
- **اسم الحساب:**
- **رقم الآيبان:**

6. يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يلي:

- نسخة من الفاتورة الصادرة للعميل.
- تقرير الإيرادات والتكاليف للبرنامج.
- إشعار التحويل البنكي عند سداد المبلغ المستحق.

7. في حال تأخر الطرف الأول عن السداد خلال المدة المحددة، يحق للطرف الثاني مخاطبته رسميًا، وفي حال مرور أكثر من (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار دون معالجة، يحق للطرف الثاني تعليق تنفيذ أي برامج جديدة إلى حين تسوية المستحقات.

البند السادس: إنهاء العقد

1. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي للطرف الآخر قبل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإنهاء، دون أن يترتب على ذلك أي التزام أو تعويض، بشرط تسوية جميع الحقوق والالتزامات المالية أو التعاقدية القائمة حتى تاريخ الإنهاء.
2. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية فورًا ودون إشعار في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وعدم قيامه بتصحيح ذلك الإخلال خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره خطيًا.
3. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على الالتزامات الناشئة قبل تاريخ الإنهاء، وتظل البنود الخاصة بالسرية والملكية الفكرية وسداد المستحقات سارية بعد الإنهاء.

البند السابع: الأحكام العامة

1. لا يحق لأي من الطرفين التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الطرف الآخر.
2. أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية يتم حله وديًا خلال مناقشته وتوفيقه، وفي حال عدم التمكن من الوصول إلى حل ودي خلال (30) يوم من تاريخ بداية النزاع، يحال إلى محاكم جدة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. يخضع هذا العقد لأحكام والأنظمة والتعاميم المعمول بها في المملكة العربية السعودية
4. لا يُعد أي طرف مُخلاً بالتزاماته التعاقدية في حال تأخره أو تعذره عن تنفيذها كليًا أو جزئيًا نتيجة حدوث ظرف قهري خارج عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية، الحروب، القرارات الحكومية، انقطاع الخدمات التقنية العامة، أو أي ظرف مشابه لا يمكن توقعه أو التحكم فيه.
5. يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات والمستندات والبيانات التي يتم تبادلها أو الاطلاع عليها خلال مدة هذه الاتفاقية، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض خارج نطاق تنفيذ هذه الاتفاقية، سواء أثناء سريانها أو بعد انتهائها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
6. تُعد المراسلات والإشعارات المتبادلة بين الطرفين ملزمة وذات أثر قانوني فقط إذا كانت **مكتوبة** وموجهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد لكل طرف، والمذكور في هذا العقد أو أي تحديث لاحق يُبلغ به رسميًا. ولا يُعتد بأي تواصل شفهي أو غير موثق في سياق تنفيذ هذه الاتفاقية.
7. لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد أو حذف أو إضافة أي بند جديد، إلا بموجب **اتفاق مكتوب وموقع من كلا الطرفين**، ويُعتبر أي تعديل غير موثق وفقًا لهذا الشرط غير نافذ ولا يُعتد به قانونًا.

8. حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، احتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتُعد جميع النسخ متطابقة ولها ذات الحجية القانونية.
9. تُعتبر جميع الملاحق والنماذج والمستندات الموقعة من الطرفين لاحقًا جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد وتتمتع بذات القوة القانونية.

تم توقيع الإتفاقية بين كل من:

الطرف الأول شركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم والتدريب أ. نهى عبد الحفيظ سقا المدير العام التوقيع:	الطرف الثاني شركة تكامل المتحدة لخدمات الأعمال ..... الرئيس التنفيذي التوقيع: